

[13] [경고, 시정, 통보] 사항

1. 제 목 : LH 자재대가 조사 및 등재 부적정
2. 조치부서 : 〇〇〇〇처(경고), □□□□처(시정, 통보)
3. 관 련 자 : CCC(경고), DDD(경고)
4. 내 용 :

□□□□처(이하 ‘부서’라 한다)에서는 건설공사의 발주 및 설계변경 시 원가 계산에 활용할 수 있도록 이형봉강을 포함한 건축, 기계, 전기, 조정 분야 LH 자재 대가를 건설기술정보시스템(이하 ‘COTIS’라 한다)에 등재하고 있다.

위 관련자 CCC는 2014. 1. 13.부터 2016. 1. 19.까지, DDD는 2012. 3. 2.부터 현재까지 위 부서에 근무하면서 건축 분야 자재 대가의 조사 및 등재 업무를 수행하고 있다.

자재 대가는 업무효율 및 전문성 향상을 위하여 [표 46]과 같이 원가계산 전문 기관을 대상으로 용역(이하 ‘용역’이라 한다)을 시행하여 분기별로 자재 가격을 조사하고, 공종별 감독의 확인 및 오류 수정을 거쳐 COTIS에 등재한다.

[표 46] 자재 가격 조사 용역 시행 현황

구분	과업 기간	용역 금액(천 원)	계약방법	수급업체
2011년도	2011. 4. ~ 2012. 4.	19,800	수의계약	(재)XXXXXX연구원
2012년도	2012. 4. ~ 2013. 4.	19,800	수의계약	
2013년도	2013. 4. ~ 2014. 4.	19,800	수의계약	
2014년도	2014. 4. ~ 2015. 3.	19,800	수의계약	
2015년도	2015. 5. ~ 2016. 3.	19,910	수의계약	(재)YYYYYY연구원
2016년도	2016. 3. ~ 2017. 2.	19,250	수의계약	

자료 : 관련 문서 및 □□□□처 제출 자료 재구성

위 용역의 과업지침서에 따르면 COTIS에 등재된 자재 가격에 대하여 조달청 가격(나라장터) 및 물가지(물가자료·물가정보·유통물가·거래가격)를 전수 조사하고, 기 조사된 가격이 물가지를 반영한 자재의 경우 조달청 등재 여부를 확인하여 변경을 제안하도록 하고 있다.

위 부서에서는 과업지침서와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 이형봉강에 대하여 조달청 나라장터 일반 단가계약 가격을 등재하고 있다.

LH 자재 대가는 각종 가격정보를 사전에 조사하여 건설공사의 발주 및 설계 변경 시 적용할 단가 정보를 제공함으로써 공사비 산정 업무의 효율성을 증대하고 적용 단가를 표준화하기 위한 제도이다.

이와 같은 제도의 취지에 따라 견적 및 사업부서에서는 COTIS에 등재된 자재 대가를 별도의 검증 없이 공사비 산정에 사용하고 있으므로, 자재 대가를 조사하고 등재하는 업무는 공사업가에게 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 업무이다.

따라서 위 관련자들은 자재 대가가 잘못 등재되는 일이 없도록 관련 업무에 만전을 기하여야 했다.

그런데 감사 과정에서 적용 일자가 2015. 5. 6.부터 2015. 9. 2. 사이로 COTIS에 등재³³⁾된 이형봉강의 자재 대가 중 일부가 [표 47]과 같이 공장도 단가를 하치장도 단가로 잘못 등재하거나, [표 48]과 같이 내륙지역 단가를 제주지역 단가로 잘못 등재한 사실과 일부 단가가 조달청 가격이 아닌 물가지 가격으로 등재³⁴⁾된 사실 등이 확인되었다.

33) 2015년 5월과 7월의 조사가격임.

34) 법령 및 「공사업가 산정지침(토목)」에 따르면 조달청 가격 및 가격조사기관 가격 등 거래실례가격 간에 적용의 우선순위는 없으므로 관련 법령 및 규정에 어긋난다고 보기는 어려움.

[표 47] 이형봉강(SD400, 공장도) 자재 대가(2015. 5.) 현황

(단위 : 원/ton)

구 분	H-10	H-13	H-16	H-19	H-22	H-25	H-29
등재 단가	578,354	568,654	563,800	575,000	575,000	554,954	554,954
정상 단가	569,481	559,790	554,954	554,954	554,954	554,954	554,954
단가 차액	8,873	8,864	8,846	20,046	20,046	-	-

* 등재 단가 : H10~H16은 하치장 상차도(조달청) 가격, H19~H22는 현장 도착도(거래가격) 가격

* 정상 단가 : 생산공장 상차도(조달청) 가격

자료 : ■■■■■처 제출 자료 재구성

[표 48] 이형봉강(SD600, 공장도) 자재 대가(2015. 5. 및 2015. 7.) 현황

(단위 : 원/ton)

구 분	H-10	H-13	H-16	H-19	H-22	H-25	H-29
등재 단가	649,645	639,945	635,109	635,109	635,109	635,109	635,109
정상 단가	618,673	608,973	604,127	604,127	604,127	604,127	604,127
단가 차액	30,972	30,972	30,982	30,982	30,982	30,982	30,982

* 등재 단가 : 제주지역 하치장 상차도(조달청) 가격

* 정상 단가 : 전 지역(제주제외) 생산공장 상차도(조달청) 가격

자료 : ■■■■■처 제출 자료 재구성

그 중 견적·발주 부서에서 건설공사 발주에 통상적으로 활용하는 이형봉강(SD600, 공장도) 자재 대가를 적용하여 발주한 건설공사의 현황을 조사한 결과 [표 49]와 같이 자재 단가의 차이에 따라 약 2,743백만 원의 공사비가 과다 계상된 것으로 나타났다.

[표 49] 이형봉강(SD600, 공장도) 자재 대가를 적용한 공사 현황

발주 건수	발주의뢰 시기	개찰 시기	공사비 차액	비고
33건	2015. 6. 5. ~ 2015. 11. 4.	2015. 7. 21. ~ 2015. 12. 9.	2,743백만 원	

* 공사비 차액 = (등재 단가 적용 시 공사비) - (정상 단가 적용 시 공사비)

자료 : △△△△△처, ▼▼▼▼▼처, ☒☒☒☒☒처 제출 자료 재구성([붙임 6] 참조)

다만 위 공사비 차액은 SD600의 조달청 가격만을 비교한 결과로 가장 많이 사용된 H16 규격을 기준으로 당시 각종 물가지에 등재된 이형봉강의 가격을 살펴 보면 [표 50]과 같이 COTIS 등재 단가와 이형봉강의 시중 가격 차이가 크지 않은 것으로 보인다.

[표 50] 이형봉강(SD600, H16) 자재 가격(2015. 5.) 현황

(단위 : 원/ton)

물가지 가격					COTIS 등재 단가
거래가격	물가정보	유통물가	물가지료	조달청	
635,000 (현장 도착도)	650,000 (현장 도착도)	730,000 (현장 도착도)	600,000 (현장 도착도)	604,127 (공장 상차도)	635,109 (공장 상차도)

자료 : ■■■■■처 제출 자료 재구성

또한, SD400 등 일부 규격의 경우 [표 51]과 같이 조달청 가격보다 낮은 물가지 가격을 적용함으로써 공사비가 감소한 사례도 있을 것으로 보인다.

[표 51] 이형봉강(SD400, H16) 자재 가격(2015. 7.) 현황

(단위 : 원/ton)

물가지 가격					COTIS 등재 단가
거래가격	물가정보	유통물가	물가지료	조달청	
550,000 (점포 상차도)	580,000 (점포 상차도)	676,000 (점포 상차도)	535,000 (점포 상차도)	554,954 (공장 상차도)	535,000 (공장 상차도)

자료 : ■■■■■처 제출 자료 재구성

이와 관련하여 위 부서에서는 2015. 10월 자재 가격을 조사하는 과정에서 이전 (2015. 7.) 조사가격 중 일부 규격의 이형봉강이 물가지 가격으로 등재된 사실을 확인하였고, 이를 조달청 가격으로 작성토록 용역 수급업체에 지시한 것으로 진술 하였다.

위 관련자들이 이전 조사가격에 문제³⁵⁾가 있다는 것을 인지한 2015. 10월에는 [붙임 6]과 같이 해당 자재 대가를 적용하여 공사비를 산정한 건설공사 대부분이 견적 및 발주 단계에 있었으므로 내역서 단가 수정, 입찰 정정공고 등 공사비를 정정할 수 있는 기회가 있었다.

따라서 관련자들은 이전 조사가격에 문제가 있다는 것을 인지한 즉시 견적 및 발주가 진행 중인 건설공사의 자재 대가를 바로잡을 수 있도록 이전 자재 대가에 대하여 전수조사를 실시하고 관련 부서에 그 사실을 통보하여야 했다.

그런데 관련자들은 이와 같은 조치를 취하지 않은 채 10월 자재 대가만 조달청 가격으로 작성하여 COTIS에 등재하였다.

이에 따라 해당 자재 대가를 사용하여 공사비를 산정한 건설공사가 그대로 발주되었고 잘못 계상된 공사비를 바로잡을 수 있는 기회를 상실하였다.

이에 대해 관련자들은 당시 이전 조사가격이 공장도 단가를 하치장도 단가로 등재하거나 내륙지역 단가를 제주지역 단가로 등재한 사실에 대해서는 인지하지 못한 채 일부 규격이 물가지 가격으로 등재된 사실만을 인지하였기에 이에 대해서만 시정토록 조치한 것이라고 진술하였다.

하지만 2015. 5월 자재 가격 조사 용역의 수급업체가 변경되어 경험이 없는 상태에서 조사한 자재 가격에 일부 문제가 발생하였다면 LH 자재 대가의 중요성을 고려하여 다른 문제가 없는지 추가 조사를 시행하였어야 마땅하다.

35) 위 부서에서는 조달청 나라장터 일반 단가계약 가격은 거래실례가격이 아닌 참고가격이므로 예정가격 등을 결정함에 있어 물가지 등을 비교하여야 한다고 주장하지만, 위 부서에서 당시 물가지 가격을 조달청 가격으로 변경하도록 지시하였고 당시는 물론 현재까지도 이형봉강의 자재 대가는 조달청 가격으로 등재하고 있는 점과 과업지침서의 내용 등을 고려하면 이형봉강의 자재 대가를 물가지 가격으로 등재한 사실은 명백히 문제가 있는 것임

비록 관련자들의 행위가 고의가 아니었고 그동안 성실히 업무를 수행한 점은 인정되나, 잘못 등재된 자재 대가를 바로잡을 수 있는 기회와 시간적 여유가 있었고 관련자들의 업무상 과오로 인해 33건의 건설공사가 잘못된 자재 대가를 사용하여 발주된 사실은 명백하다.

따라서 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 어긋난 것으로서 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

LH 자재 대가 조사 및 등재 업무를 소홀히 한 관련자 CCC와 DDD에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

■■■■처장은

① COTIS에 잘못 등재된 자재 대가를 바로잡고 동 내용을 관련 부서에 통보하는 등 적절한 조치를 취하시고(시정),

② LH 자재 대가가 잘못 등재되는 일이 없도록 관련 업무 절차를 개선하시기 바랍니다(통보).

【붙임 6】

이형봉강(SD600,공장도) 자재대가를 적용한 공사 현황

공사명	일자				공사비 차액 (천 원, 제잡비 포함)
	발주의뢰	입찰공고	입찰개시	개찰	
경남OO A10	2015. 9.25.	2015. 9.25.	2005.10.19.	2005.11. 2.	67,427
경남OO A3	2015.10.22.	2015.11.24.	2015.12. 4.	2015.12. 8.	68,515
공주OO A3	2015. 7.24.	2015. 7.30.	20150. 9.17.	2015. 9.21.	28,609
대구OO B1	2015.10.15.	2015.10.15.	2015.11.16.	2015.11.18.	135,339
대구OO A7	2015. 9.25.	2015.10.13.	2015.10.29.	2015.11. 2.	94,290
부산OO B1	2015.10.20.	2015.10.20.	2015.12. 7.	2015.12. 9.	179,696
석문OO A3	2015. 9. 7.	2015. 9. 7.	2015.11. 4.	2015.11. 6.	30,097
시흥OO B3	2015. 9.25.	2015. 9.25.	2015.10.29.	2015.11. 2.	89,460
시흥OO S2	2015.11. 4.	2015.11.25.	2015.12. 4.	20.5.12. 8.	193,623
울릉OO	2015. 7.31.	2015. 8. 4.	2015. 8.11.	2015. 8.13.	5,802
의정부OO2 B9	2015. 9.25.	2015.10.22.	2015.10.29.	2015.11. 2.	147,527
전주OO A1	2015.10. 8.	2015.10. 8.	2015.12. 2.	2015.12. 4.	81,993
창원OO3 A1	2015.10.28.	2015.10.28.	2015.12. 7.	2015.12. 9.	46,883
하남OO A4	2015. 6. 5.	2015. 6.16.	2015. 7.17.	2015. 7.21.	122,556
OO도시2-0 M8	2015.10.15.	2015.10.15.	2015.12. 3.	2015.12. 7.	65,736
인천OO 8BL	2015. 9.25.	2015.10. 8.	2015.11. 9.	2015.11.11.	88,478
구리OO S1	2015.10. 2.	2015.10. 8.	2015.12. 2.	2015.12. 4.	247,611
수원OOO A7	2015. 9.25.	2015.10. 8.	2015.12. 1.	2015.12. 3.	115,940
하남OO A20	2015. 7. 7.	2015. 8. 6.	2015. 9. 2.	2015. 9. 4.	94,762
양주OO A3	2015.10. 2.	2015.10. 7.	2015.11.27.	2015.12. 1.	74,698
OO도시3-0 M2	2015. 9.25.	2015.10. 8.	2015.12. 4.	2015.12. 8.	59,879
하남OO A14	2015.10. 2.	2015.10. 8.	2015.12. 1.	2015.12. 4.	118,481
김해OO	2015. 7. 2.	2015. 7.14.	2015. 7.15.	2015. 7.24.	26,588
익산OO	2015. 7. 3.	2015. 7.21.	2015. 7.22.	2015. 7.29.	29,556

공사명	일자				공사비 차액 (천 원, 제잡비 포함)
	발주의뢰	입찰공고	입찰개시	개찰	
인천OOO	2015. 7. 3.	2015. 7.15.	2015. 7.16.	2015. 8. 5.	14,459
대전OO	2015. 8.12.	2015. 8.25.	2015. 8.26.	2015. 9. 4.	8,383
아산OO	2015. 8.21.	2015.10.22.	2015.10.23.	2015.11.11.	102,472
천안OO	2015. 8.21.	2015. 9. 8.	2015. 9. 9.	2015. 9.16.	32,195
김포OO	2015.10. 7.	2015.10.29.	2015.10.30.	2015.11. 5.	16,853
양산OO	2015. 9.25.	2015.10. 8.	2015.10. 9.	2015.12. 3.	63,470
하남OO	2015. 9.25.	2015.10. 8.	2015.10. 9.	2015.12. 2.	106,678
인천OOO 2BL	2015. 9.24.	2015.10.26.	2015.11.30.	2015.12. 2.	112,880
인천OOO 3BL	2015. 9.24.	2015.10.26.	2015.11.30.	2015.12. 2.	72,518
계					2,743,454

* 공사비 차액 = (등재 단가 적용 시 공사비) - (정상 단가 적용 시 공사비)

자료 : △△△△△△처, ▼▼▼▼▼▼처, ☒☒☒☒☒☒처 제출 자료 재구성